



ahorro de parte de los ingresos del Fisco, lo cual permite a un país acceder a crédito a mejores tasas y tener una mejor imagen internacional.

En ese sentido, este concepto limita aquello, impide que el Estado pueda tener ciertos ahorros y puede al final terminar afectando el país más que generando beneficio a largo plazo. Gracias.

--- **Indicaciones N°73 y 74.** (*Supra*).

--- **Indicación N°75.** Urrutia et al. N°2. Para sustituir el artículo 10 por el siguiente texto: “Artículo X.- Financiamiento de los derechos fundamentales. El financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad.

El Estado y sus órganos garantizan que el presupuesto público destinará el máximo de recursos disponibles para asegurar la satisfacción universal de los derechos fundamentales.”.

La convencional Urrutia **retiró** la indicación

--- **Indicación N°76.** Barceló. Eliminar la frase “Es deber del Gobierno y del Congreso Nacional durante la discusión de la ley de presupuesto anualmente dar cumplimiento a estas directrices”.

--- **Indicación N°77.** Marinovic. Sustituir la frase “Es deber del Gobierno y del Congreso Nacional durante la discusión de la ley de presupuesto anualmente dar cumplimiento a estas directrices” por “La preparación de la Ley de Presupuesto anual deberá considerar estas directrices”.

--- **Indicación N°78.** Moreno. Sustituir la frase “Es deber del Gobierno y del Congreso Nacional durante la discusión de la ley de presupuesto anualmente dar cumplimiento a estas directrices”, por la frase “En la preparación de la Ley de Presupuesto anual se deberán considerar estas directrices”.

El convencional Moreno **retiró** la indicación N°78.

--- **Indicación N°79: Meneses et al N°1.** Para añadir como inciso final, lo siguiente: “Los derechos fundamentales no serán nunca considerados bienes económicos y su ejercicio no estará supeditado a la lógica del mercado.”.

--- **Indicación N°79bis. Meneses et al N°1.** Para añadir como inciso final, lo siguiente: “Los derechos fundamentales no serán mercantilizados ni condicionados por la capacidad de pago individual.”.

Artículo 11

Interpretación integral y más favorable. Para la interpretación de las normas que consagran derechos fundamentales contenidas en esta Constitución y en los tratados de derechos humanos vigentes en nuestro país, se deberá estar a la interpretación más integral y dinámica de los derechos consagrados en los distintos instrumentos, y por la aplicación de la disposición más favorable a la promoción los objetivos de protección de dichos derechos.

Indicaciones

--- **Indicación N°80.** Rebolledo et al. Para suprimir el artículo 11.

Justificación de motivos

Ossandón: Gracias, señor Coordinador. Bueno, la razón por la cual presentamos esta indicación dice relación porque jurídicamente parece no ser la Constitución Política de la República el cuerpo normativo apropiado para regular la interpretación de los derechos fundamentales. Esta labor es propia de la judicatura por medio de la adecuada ponderación de los bienes jurídicos en juegos. Además de las normas que imponga el legislador, entendiendo que es la asamblea democrática por excelencia y que puede estar mucho más cercana a la contingencia, con mayor o menor flexibilidad, para que de esta forma se saquen los conflictos. Muchas gracias.

Planteamientos a favor de la indicación

Montealegre: Creo que la indicación es correcta para poder suprimir, pues el principio de interpretación más favorable es un elemento interpretativo utilizado en el derecho comparado. Sin embargo, en el artículo aprobado se le ponen requisitos innecesarios que afecta el uso de este mecanismo interpretativo que ayuda precisamente a la protección de la persona humana y su dignidad en el ejercicio de sus derechos fundamentales. En este sentido, por lo menos, creo que la indicación subsana este hecho, al suprimirlo. Muchas gracias.

Sometida a votación la indicación N°80 se **aprobó** (21 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).

Las demás indicaciones ingresadas al artículo se dieron por rechazadas. Tales indicaciones son las siguientes:

--- **Indicación N°81.** Meneses et al. N°2. Para sustituir el artículo 11 por el siguiente texto: “Artículo X.- Interpretación integral y más favorable. La interpretación de las normas que consagran derechos fundamentales deberá ser integral, evolutiva y desde una perspectiva de



universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los mismos. Se deberá privilegiar la interpretación más favorable a los objetos de protección y garantía de dichos derechos.”.

--- **Indicación N°82.** Saldaña et al. Para sustituir el artículo 11 por el siguiente texto: “Artículo X. Interpretación conforme, integral y más favorable a las personas. Para la interpretación de las normas que consagran derechos fundamentales contenidas en esta Constitución y en las leyes que se dicten conforme a ella, se deberá estar a la interpretación más integral, dinámica y conforme a los tratados internacionales de derechos humanos consagrados en los distintos instrumentos internacionales, jurisprudencia y estándares desarrollados por dichos organismos, y por la aplicación de la disposición más favorable a la protección de las personas y los pueblos.”.

--- **Indicación N°83.** Harboe et al. Para sustituirlo por uno del siguiente tenor: “Artículo 11.- Interpretación integral y más favorable. Los preceptos constitucionales y legales, relativos a los derechos fundamentales deberán ser interpretados en armonía con el texto de esta Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

--- **Indicación N°84. Castro.** Suprimir la frase “y en los tratados de derechos humanos vigentes en nuestro país,”.

--- **Indicación N°84bis. Castro.** Suprimir la frase “a la promoción los objetivos de”.

--- **Indicación N°85. Castro.** Sustituir la frase “vigentes en nuestro país” por “suscritos y ratificados por Chile, que se encuentren vigentes en la materia”.

--- **Indicación N°85bis. Castro.** Sustituir “dichos” por “sus”.

--- **Indicación N°86. Marinovic.** Sustituir la frase “se deberá estar a la interpretación más integral y dinámica de los derechos consagrados en los distintos instrumentos,” por la frase “se deberá tomar en consideración la interpretación que más favorezca a la persona”.

--- **Indicación N°87. Moreno.** Sustituir la frase “más integral y dinámica de los derechos consagrados en los distintos instrumentos, y por la aplicación de la disposición más favorable a la promoción los objetivos de protección de dichos derechos.” por la frase “que más favorezca a la persona”.

--- **Indicación N°88. Barceló.** Sustituir las palabras “integral y dinámica”, por “más coherente”.

--- **Indicación N°89. Barceló.** Eliminar la siguiente oración: “de los derechos consagrados en los distintos instrumentos, y por la aplicación de la disposición más favorable a la promoción los objetivos de protección de dichos derechos.”.

--- **Indicación N°90. Castro.** Después de la frase “y por la aplicación de la disposición más favorable”, añadir la frase “para la”.

--- **Indicación N°90bis. Castro.** Después de la frase “protección de dichos derechos” añadir la palabra “y libertades fundamentales”.

Artículo 12

Regulación y límites de los derechos. *Los derechos fundamentales deberán ser regulados por ley. Su limitación podrá ser únicamente en virtud de una ley de carácter general que persiga un fin legítimo, en la que se adopten medidas idóneas, proporcionales y necesarias en una sociedad democrática.*

Indicaciones

--- **Indicación N°91.** L. González et al. Para sustituir el artículo 12 por el siguiente texto:

“Artículo X.- Límites de los derechos fundamentales. Las limitaciones a los derechos fundamentales podrán ser establecidas únicamente en virtud de una ley de carácter general, en la que se consideren medidas idóneas, necesarias y proporcionadas en una sociedad democrática.

Se deberá tener, además, especial consideración por el respeto a la identidad e integridad cultural del individuo o pueblo y nación de indígena al que pertenece.

En todo caso, deberán arbitrarse las medidas o mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restituir los efectos de estas limitaciones.”.

Justificación de motivos

Mamani: Proponemos sustituir el artículo 12 aprobado en votación general en atención a que con esta indicación sustitutiva es más completa, ya que si bien establece que las limitaciones sólo podrán estar establecidas por una ley general, considerando las medidas idóneas necesarias proporcionadas, agregamos también la consideración por el respeto a la identidad e integridad



de los pueblo originarios, espíritu del artículo 13. Incorporamos también las medidas o mecanismos para mitigar, corregir o restituir los efectos de dichas limitaciones. Gracias.

Planteamientos a favor de la indicación

Fernández: La defendemos porque lo que queremos establecer acá es que quede claramente establecido que es mediante una ley de carácter general que pueden ser limitados los derechos fundamentales y los cambios que le hemos hecho a la cláusula de límites son que aspira a simplificar los estándares, los criterios de proporcionalidad y la sociedad democrática. Se elimina la idea de fin legítimo para facilitar la redacción. Se incorpora mención para considerar especialmente la limitación de los pueblos indígenas e incorpora la idea de mitigar, corregir o restaurar los perjuicios que se provoquen en caso de restringir los derechos fundamentales. Gracias.

Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

--- **Indicación N°92.** Saldaña et al. Para sustituir el artículo 12 por el siguiente texto: “Artículo X.- Regulación y Limitación de los derechos fundamentales. Solamente el constituyente y legislador podrán regular y establecer limitaciones objetivas, razonables y proporcionadas a los derechos fundamentales, sin afectar su contenido esencial, y siempre que dicho derecho no se trate de una norma de ius cogens.”.

Convencional Saldaña **retiró** la indicación.

--- **Indicación N°93.** Urrutia et al. N°1. Para *sustituir* el artículo 12 por el siguiente texto: “*Artículo X.- Regulación de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales estarán sujetos a regulaciones establecidas por la ley y que persigan los fines amparados por esta Constitución.*”.

No fue presentada por sus patrocinantes.

Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

Sometida a votación la indicación N°91 se **aprobó** (19 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención).

Las demás indicaciones se dieron por rechazadas. Tales indicaciones son las siguientes:

--- **Indicación N°93.** (*Supra*).

--- **Indicación N°94.** Rebolledo et al. Sustituir la frase “Los derechos fundamentales deberán ser regulados por ley.” por “La ley armonizará los derechos fundamentales entre sí y con las justas exigencias del bien común.”.

--- **Indicación N°95.** Barceló. Segundo párrafo agregar “o especial” después “de general”.

--- **Indicación N°96.** Moreno. Añadir después de “fin” la palabra “constitucionalmente”.

--- **Indicación N°97.** Cantuarias. Añadir la siguiente oración final: “La suspensión del ejercicio de determinados derechos fundamentales solo procederá en los casos de excepción constitucional, respetando siempre su contenido esencial.”.

--- **Indicación N°98.** Rebolledo et al. Agregar un inciso nuevo: “No se podrá suspender el ejercicio de los derechos fundamentales sino en las circunstancias y bajo las condiciones que esta Constitución establezca.”.

Artículo 13

Cualquier restricción o límite a los derechos fundamentales, que contemple esta constitución, deberá tener especial consideración por el respeto a la identidad e integridad cultural del individuo o Pueblo y Nación Indígena al que pertenece. En todo caso deben arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en perjuicio de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes y sus integrantes.

Indicaciones

--- **Indicación N°99.** Fernández et al.; Saldaña et al.; Rebolledo et al. Para suprimir el artículo 13.

Justificación de motivos

Fernández: La razón por la que nosotros planteamos y es de suponer que el resto de quienes lo hacen, es porque resulta redundante. Efectivamente, cualquier consideración a los derechos fundamentales tiene atención por todas las personas y por supuesto, en especial, por aquellos



que pudieran verse violentados por ella, que son las verdaderas razones de su existencia, de manera que está demás. Gracias.

Saldaña y Rebolledo: se excusaron.

Planteamientos a favor de la indicación

Labraña: Con la indicación 91 queda el contenido de este artículo.

Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

Sometida a votación la indicación N°99 se **aprobó por unanimidad** (30 votos a favor).

Las demás indicaciones ingresadas al artículo se dieron por rechazadas. Tales indicaciones son las siguientes:

--- **Indicación N°100.** Cantuarias; también Montealegre. Sustituir el artículo completo por “Los límites a los derechos fundamentales que establezca la ley no podrán afectarlos en su esencia.”.

--- **Indicación N°101.** Barceló. Eliminar la palabra “*individuo o*”.

--- **Indicación N°102.** Cantuarias; y Moreno. Añadir después de “pertenece” la frase “, sin perjuicio de aquellos que existan para resguardar el orden público o la seguridad interna y externa.”.

--- **Indicación N°103.** Harboe et al. Para suprimir la frase “En todo caso deben arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en perjuicio de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes y sus integrantes.”.

Artículo 14

Titularidad de derechos fundamentales. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales.

Los derechos podrán ser ejercidos individual o colectivamente.

La naturaleza será titular de los derechos que le sean aplicables y los que reconozca la Constitución.

Indicaciones

--- **Indicación N°104.** Fernández et al. Para sustituir el artículo 14 por el siguiente texto:

“Artículo X.- Titularidad de los derechos. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente.

Los Pueblos y Naciones Indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos.

La titularidad establecida en los incisos anteriores comprende los derechos consagrados en esta Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La naturaleza será titular de los derechos que le sean aplicables y los que reconozca la Constitución y las leyes.

Las personas jurídicas sólo serán titulares de los derechos que la Constitución consagre expresamente.”

Justificación de motivos

Delgado: Buenas tardes a todos, a todas, saludó especialmente a nuestra y nuestro coordinador. Primero que todo esta indicación reafirma los compromisos asumidos con anterioridad por esta Comisión, por lo que refunden los artículos 14 y 15 del comparado. Integra algunos aspectos necesarios para aclarar los alcances de esta propuesta. En primer lugar, reservando lo resuelto en esta comisión, asignamos la titularidad de derechos fundamentales a las personas naturales, es decir, individuos humanos.

Además, establecemos la posibilidad de que estos derechos sean ejercidos de forma individual o colectiva, lo que permite su ejercicio más allá de las exigencias jurídicas establecidas por la ley para el reconocimiento de las colectividades. En segundo lugar, la indicación integra el reconocimiento a los pueblos y naciones indígenas como titulares de derechos fundamentales colectivos, ya no sólo como personas naturales.

Esta titularidad de derecho colectivo comprende no sólo los derechos contemplados en esta Constitución, sino que además todo el espectro de los derechos presentes en los tratados internacionales que se encuentren vigentes y aquellos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se suma a esto el reconocimiento de la titularidad de la naturaleza, particularmente nuestra propuesta orientada a la titularidad de



dos formas, los que les sean aplicables y los que le reconozca explícitamente esta Constitución y la ley.

Estas nos parecen necesarias y complementarias ya que por un lado abren la discusión y reflexión como sociedad al momento de entender este derecho tan innovador, y por otro, permite reconocer formas específicas de derechos aplicables de forma exclusiva a la naturaleza y finalmente, la indicación que proponemos reconoce la titularidad de persona jurídica, pero sólo respecto de aquellos derechos que esta Constitución les consagre expresamente, de forma de establecer la clara diferencia que ha de existir y que debe reconocerse entre la persona natural y la persona jurídica. Muchas gracias.

Planteamientos a favor de la indicación

Meneses: Muchas gracias Coordinador. Hemos tenido una larga discusión al respecto, de si la naturaleza debe ser titular de derecho. Creemos que al gozar de titularidad nos va a permitir que en el tiempo podamos seguir paulatinamente aplicando todos estos elementos que hacen efectiva esta defensa que van en concordancia no sólo con lo que ocurre en Chile sino en el mundo, donde tenemos que tener una armonía con la naturaleza, y pensamos que este rango de titularidad nos va a permitir justamente aquello. De hecho en la propuesta de la indicación decimos que va a hacer aplicable respecto de lo que se conozca esta Constitución, sabemos que va a haber elementos que se van a ir robusteciendo con la discusión que se vaya a ir dando en esta comisión.

Fernández: Yo quisiera destacar cómo este artículo es producto de un aprendizaje, de una conversación y de una tensión ya que vivimos tiempos de transformaciones. Tradicionalmente en la historia constitucional los derechos fundamentales son derechos que están esencialmente adheridos a los individuos. Y nosotros, sin embargo, parece que hemos ido cayendo en la cuenta de que estamos reconociendo nuevas realidades que tendremos que ir viendo cómo adaptar a la legislación futura.

De esa esencialidad que tienen los individuos entendemos y hemos incorporado en esta Convención en sus distintos ámbitos, lo que es la presencia de los pueblos y de los pueblos originarios y hemos visto y hemos aprendido a reconocer que hay aspectos de esos derechos fundamentales que le pueden ser propios. Por eso es que tanto en lo que se refiere a los pueblos originarios como en lo que se refiere a la naturaleza y como lo que se refiere a las personas jurídicas lo importante es que aquí se especifica que es aquí, en aquellos puntos y aspectos que les sean pertinentes.

Y esto será también la invitación a un desarrollo y a un pensamiento futuro que antes no se tenía y que se vivía en tiempos de emergencia ambiental, calentamiento global y situaciones que conocemos. Parece que la relación de los hombres y los seres humanos con la naturaleza está llamada a cambiar y a verla también con una personalidad propia, de alguna manera eso es lo que aquí estamos reconociendo. Gracias.

Planteamientos en contra de la indicación

Ossandón: Hemos dicho repetidas veces, los derechos fundamentales derivan de la dignidad humana y en ese sentido hacer distinciones de grupos en cuanto a la titularidad es incorrecto, porque más allá de la posición que cada uno tenga, tenemos los derechos fundamentales en nuestra calidad de humano en cuanto a nuestra dignidad humana y resulta incorrecto hacer distinciones particulares en el caso de las naciones indígenas. Y además hago presente, que el hecho de que existan los derechos colectivos, lo cual me parece perfectamente posible, no cambia la titularidad de los derechos y, por lo tanto, la mención a un derecho colectivo es innecesaria.

Por su parte, en cuanto a los derechos de la naturaleza comparto totalmente la apreciación del convencional Fernández en cuanto a la necesidad de establecer limitaciones ambientales considerando el contexto de calentamiento global. Pero en la experiencia comparada, y eso es importante, los derechos de la naturaleza no han tenido el resultado esperado. Es así el caso de Ecuador y de Bolivia. Cómo será, que el principal teórico de esto, el señor Christopher Stone, quien propuso esta idea para la Constitución ecuatoriana, es hoy en día uno de los principales opositores de esta actividad y en ese sentido, creo que debemos entender que el legislador es quien debe tener un rol fundamental en la regulación ambiental, más allá de alguna consagración que en la práctica no ha sido efectiva en los lugares donde se ha implementado.

Por su parte, en cuanto al tema de las personas jurídicas, creo que también es importante tener en cuenta que se entiende que son titulares de derecho en aquellos casos que le sean aplicables y por lo tanto establecer que son titulares sólo de aquellos derechos que la Constitución consagra expresamente considero que es complejo, porque si por cualquier razón se nos va algún detalle podríamos generar una vulneración al derecho que puede ser grave y hago presente que las personas jurídicas tienen diversa naturaleza. Hay fundaciones sin fines de lucro, corporaciones, sociedades con fines lucrativos y, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el



día de mañana, podríamos estar pasando a llevar el derecho de una fundación que atiende por ejemplo, a niños con cáncer. Creo que hay que tener cuidado con aquella mención. Gracias

Harboe: Primero, cuando se habla de titularidad de las personas naturales, se establece precisamente a la persona natural y al final se refiere a que las personas jurídicas sólo serán titulares cuando la Constitución expresamente lo consagre. ¿Esto quiere decir que nos obligaría a que en cada artículo que vayamos a establecer en el capítulo de derechos fundamentales vamos a establecer cuáles van a ser para personas naturales o cuáles van a extenderse a personas jurídicas? Hacer esta distinción puede ser extremadamente riesgosa.

Segundo, respecto de los derechos que pueden ser ejercidos y exigidos de manera individual o colectiva, una cosa es reconocer los derechos colectivos y que pueden ejercerse, pero la exigencia de la colectividad supone la disminución de la capacidad de la individualidad de la persona humana, porque también puede establecerse e incluso ser contradictorio con la posibilidad que alguien que pertenece a un colectivo que quiera ejercer su derecho individual, no pueda hacerlo porque debe hacerlo de forma colectiva.

En cuanto al tercer inciso, la Declaración de las Naciones Unidas, tiene tantas declaraciones sobre pueblos indígenas, empresas, personas, justicia, son un conjunto de cosas, la verdad las declaraciones son variables en el tiempo y las constituciones tienen una vocación de estabilidad. Someter a la Constitución chilena en una declaración que puede ser modificada el próximo año puede ser extremadamente riesgoso.

Moreno: Me sumo a todo lo que se ha dicho y este problema de este tipo de indicaciones que lamentablemente las habíamos deliberado, nos encontramos con un artículo que lo vamos a votar en una gran mayoría, seguramente va a salir, pero tiene problemas. Me sumo a lo que decía el convencional Harboe, solamente en el bloque 2 tenemos casi 88 artículos que ya hemos deliberado. En ninguno se hace referencia a cuando ese derecho es para las personas jurídicas y cuando no. En el bloque 2 aprobamos el tema.

A la libertad de expresión, no se hace referencia a que sea aplicable a las personas jurídicas, por eso nosotros en la indicación 115 se había hecho una mención a una cláusula que es la misma que contiene la Constitución alemana, donde lo que se dice por el contrario es que las personas jurídicas son titulares de los derechos fundamentales que por su naturaleza les sean aplicables e incluso que en aquellos casos, en aquellos artículos que queremos dejar fuera a las personas jurídicas podemos hacer una excepción.

Pero de esta manera, la verdad que la técnica legislativa que estamos ocupando y que hemos visto en todos los artículos, lo que va a hacer es dejar incluso los casos que corresponde que las personas jurídicas tengan esos derechos, no les van a ser aplicables. En cuanto a los derechos de la naturaleza y el resto, yo creo que ya ha sido gratamente explicado. Gracias.

Sometida a votación la indicación N°104 se **aprobó** (21 votos a favor y 9 en contra).

Las demás indicaciones ingresadas al artículo se dieron por rechazadas. Tales indicaciones son las siguientes:

--- **Indicación N°105.** Saldaña et al. Para sustituir el artículo 14, nuevo artículo 2º, por el siguiente texto: “Artículo X.- Titularidad de los derechos. Las personas son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos individual o colectivamente. Los Pueblos y Naciones Indígenas son titulares de derechos fundamentales individuales y colectivos. La naturaleza será titular de los derechos que le sean aplicables y los que reconozca la Constitución y las leyes. Las personas, grupos y Pueblos son titulares y gozarán plenamente de los derechos reconocidos en esta Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos”.

El convencional Saldaña **retiró** la indicación.

--- **Indicación N°106.** Urrutia et al N°2. Para sustituir el artículo 14 por el siguiente texto: “Artículo X.- Titularidad de los derechos. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente.

Los Pueblos y Naciones Indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos.

La titularidad establecida en los incisos anteriores comprende los derechos consagrados en esta Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La naturaleza será titular de los derechos que le sean aplicables y los que reconozca la Constitución y las leyes.

Las personas jurídicas sólo serán titulares de los derechos que la Constitución consagre expresamente.”.

La convencional Urrutia **retiró** la indicación.



--- **Indicación N°107.** Cantuarias, también Montealegre. Sustituir en el inciso primero la frase “Las personas naturales” por la frase “Los seres humanos”.

--- **Indicación N°108.** Moreno. Suprimir en el inciso primero la palabra “naturales”.

--- **Indicación N°109.** Barceló. Agregar en el inciso primero después de “personas naturales” la frase “y las personas jurídicas”.

--- **Indicación N°110.** Marinovic. Añadir en el inciso segundo después de “colectivamente” la frase “Los derechos que se ejerzan de forma colectiva no podrán menoscabar su ejercicio individual”.

--- **Indicación N°111.** D. González. Intercálase entre el inciso segundo y tercero el siguiente inciso: “El pueblo tribal afrodescendiente chileno y los pueblos tribales que la ley establezca son sujetos titulares de derechos colectivos que consagra el Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.

--- **Indicación N°111bis.** D. González. Intercálase entre el inciso segundo y tercero el siguiente inciso: “El pueblo tribal afrodescendiente chileno y los pueblos tribales que la ley establezca son sujetos titulares de derechos colectivos según lo indica el Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo.”.

--- **Indicación N°112.** Harboe et al; Rebolledo; Cantuarias; Montealegre. Para suprimir el inciso final.

--- **Indicación N°113.** Moreno. Sustituir en el inciso final la frase “La naturaleza será titular de los derechos que le sean aplicables y los que reconozca la Constitución” por la frase “La naturaleza será objeto especial de protección de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en las leyes”.

--- **Indicación N°114.** Meneses et al. N°1. Añádase al final del artículo, la siguiente frase:

“Las personas pertenecientes a grupos histórica, cultural y económicamente vulnerados, tales como las mujeres, niñez y juventud, diversidades y disidencias sexuales, migrantes, personas mayores, privadas de libertad, en situación de discapacidad, entre otros, son además titulares de los derechos que les especifica esta constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

--- **Indicación N°115.** Moreno. Añadir el siguiente inciso final: “Las personas jurídicas son titulares de los derechos fundamentales que por su naturaleza les sean aplicables.”.

Artículo 15

Los Pueblos y Naciones Indígenas, preexistentes al Estado de Chile, son considerados como sujetos titulares de derechos individuales y colectivos, tanto de aquellos que están recogidos en esta Constitución, así como los consagrados en los diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sin perjuicio de los derechos y libertades que esta Constitución reconoce y garantiza a todas las personas.

Indicaciones

--- **Indicación N°116.** Cantuarias; Fernández et al.; Harboe et al.; y Montealegre. Suprimir el artículo 15.

Justificación de motivos

Cantuarias: La indicación se explica por sí misma, queremos suprimir el artículo 15 y hemos fundamentado anteriormente porque estamos en desacuerdo con que los pueblos y naciones indígenas sean considerados para todos como Pueblos y Naciones, no estamos de acuerdo con esa denominación, porque hay un privilegio, no hay igualdad ante la ley, encontramos que la norma es muy mala y por eso queremos suprimirla. Muchas Gracias.

Fernández: Se excusó.

Harboe: Tal como lo hemos planteado durante todo el desarrollo de ambas votaciones, consideramos que la Constitución tiene que regular temas globales a toda persona humana sin distinciones, mientras más distinciones haya más problemas vamos a tener.

Montealegre: Muchas gracias. Ya hemos señalado en reiteradas ocasiones por qué estamos en contra de estas divisiones innecesarias. La Constitución es una norma de carácter suprema, de carácter general para todos los habitantes de la nación y, por lo tanto, creemos que hacer distinciones lo único que genera, como decía el convencional Harboe, es más problemas y obviamente, establece categorías de personas de primera y segunda clase. Muchas gracias.

Planteamientos a favor de la indicación

Delgado: Al ser aprobada la indicación 104 entendemos que esto ya está subsumida, y obviamente aquí quiero hacer un refuerzo, más que nada porque esta indicación reconoce a los



pueblos indígenas como titulares de derechos fundamentales colectivos en consonancia con su propia cosmovisión, pero también como titulares en todos aquellos derechos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos y de esta propia constitución.

Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

Sometida a votación la indicación N°116 se **aprobó por unanimidad** (31 votos a favor).

Las demás indicaciones ingresadas al artículo se dieron por rechazadas. Tales indicaciones son las siguientes:

--- **Indicación N°117.** Marinovic. Suprimir “y Naciones”.

--- **Indicación N°118.** Barceló. Eliminar las palabras preexistentes al Estado de Chile

--- **Indicación N°119.** Castro. Sustituir la frase “individuales y colectivos” por la palabra “fundamentales”.

--- **Indicación N°120.** Rebolledo. Suprimir la frase “, así como los consagrados en los diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

--- **Indicación N°121.** Moreno. Sustituir la frase “en los diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos,” por “en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, que se encuentren vigentes en la materia”.

--- **Indicación N°122.** Barceló. Sustituir la palabra “instrumentos” por “tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

3. Votación particular Bloque Temático N°2 (ex B3)⁴

“I. Libertad de conciencia y religión

Artículo 1

Libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio de todos los cultos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o cosmovisión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias, individual o colectivamente, estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática para proteger la seguridad, el orden público, la salud pública, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Indicaciones: N°1 a 30. Resultaron aprobadas las siguientes:

4. Meneses et al.⁵ Sustituir el epígrafe por la siguiente frase: “Derecho a la libertad de conciencia, pensamiento, creencias, cosmovisión y religión”.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

6. Meneses et al. Sustituir en el inciso primero la frase “de religión o cosmovisión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias” por “de conciencia, de religión y cosmovisión; este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 10 en contra, sin abstenciones).

9. Fuchslocher et al. Agregar, en el primer inciso luego de “prácticas”, la palabra “espirituales”.

Sometida a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 12 en contra, 2 abstenciones).

⁴ En esta sección se informará únicamente el articulado del texto sistematizado de este bloque y las indicaciones que a su respecto resultaron aprobadas. Lo anterior, teniendo presente el artículo 3 literal m), sobre respeto y cuidado de la Naturaleza y aplicación de un enfoque ecológico; n), sobre eficacia, y s) sobre economía y cuidado de los recursos públicos, del Reglamento General de la Convención Constitucional, toda vez que las 525 indicaciones que fueron rechazadas se contienen en el capítulo siguiente (abarcando 64 páginas). Además, y a diferencia del Bloque Temático N°1, no ha sido posible incorporar al momento de elaborar este informe la deliberación particular que ocurrió en este bloque.

⁵ En el capítulo IV, “Indicaciones rechazadas”, se informan los patrocinios colectivos ingresados a este bloque, y el nombre identificador que se dispuso para cada caso.



10. Miranda y Celedón. También Meneses et al. Para agregar al final del inciso primero lo siguiente: “Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto.”.

Sometida a votación se **aprobó** (30 votos a favor, 3 en contra, sin abstenciones).

17. Meneses et al. Añadir un penúltimo inciso del siguiente tenor:

“El Estado se rige por el principio de neutralidad religiosa, el que implica la igualdad de trato ante las distintas entidades religiosas y grupos de orden espiritual, y reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano.”

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

19. Moreno. También Meneses et al. Suprimir el inciso tercero.

Sometida a votación se **aprobó** (30 votos a favor, 3 en contra, sin abstenciones).

28. Meneses et al. Añadir un inciso final del siguiente tenor:

“Estas entidades y grupos podrán organizarse como personas jurídicas, con arreglo a la ley, respetando los derechos y deberes que esta Constitución establece. Las personas jurídicas con fines religiosos no podrán perseguir fines de lucro y sus bienes deberán gestionarse de forma transparente y de acuerdo a los otros principios que la ley establezca.”.

Sometida a votación se **aprobó** (28 votos a favor, 5 en contra, sin abstenciones).

Artículo 2

Los pueblos y naciones indígenas, en el ejercicio de su libre determinación, tienen derecho a manifestar sus prácticas espirituales y religiosas de acuerdo a sus creencias y cosmovisión; a mantener y proteger sus lugares sagrados y aquellos con relevancia cultural y espiritual cuyo acceso debe ser libre y expedito; a utilizar, rescatar y preservar sus objetos de culto o que tengan algún significado sagrado.

Indicaciones: N°31 a 37.

31. Moreno. También Castro et al.; González et al., y Meneses et al. Suprimir el artículo 2.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

Artículo 3

El Estado de Chile es laico y no confesional, y se rige por el principio de neutralidad religiosa, por lo tanto reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano, e incentiva la convivencia pacífica y la colaboración para el bien común con todas las entidades religiosas y grupos de orden espiritual, con su diversidad étnica y de cosmovisiones.

Las entidades religiosas y grupos de orden espiritual podrán optar a organizarse como personas jurídicas de derecho público, con arreglo a la ley, respetando los derechos y deberes que esta Constitución establece. Las personas jurídicas con fines religiosos no podrán tener fines de lucro y sus ingresos y gastos deberán gestionarse de forma transparente. Sus ministros de culto, autoridades o directores no podrán tener condenas que los inhabiliten para trabajar con menores de edad, ni registrar condenas por violencia intrafamiliar.

Indicaciones: N° 38 a 45.

38. González et al. También Meneses et al. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (31 votos a favor, 1 en contra, sin abstenciones).

II. Libertad de emitir opinión, de información, de culto y de prensa y libertad de expresión

Artículo 4

Libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud pública.

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, u otros medios digitales, en las condiciones que señale la ley.



No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, religioso, o de cualquier otra índole, que constituyan incitaciones a la violencia.

Indicaciones: N°46 a 66.

46. Meneses et al. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 2 en contra, 3 abstenciones).

Artículo 5

Libertad de expresión. La Constitución asegura el derecho a expresar opiniones libremente y a buscar, difundir y recibir información e ideas por cualquier medio y en cualquier forma, sin perjuicio de responder de los abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley. La censura previa está prohibida.

La ley podrá sancionar la propaganda en favor de la guerra; la apología del odio nacional, racial, religioso, de género o de disidencias sexuales, que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia; así como la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos.

La ley asegurará el pluralismo en el sistema de medios de comunicación social.

Indicaciones: N°67 a 82.

67. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (32 votos a favor, 1 en contra, sin abstenciones).

Artículo 6

Derecho a la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de emitir opinión y de informar en cualquier forma y por cualquier medio, así como a disponer de información veraz, plural e imparcial, y fundar medios de comunicación. Este derecho no estará sujeto a censura previa sino únicamente a las responsabilidades ulteriores que determine la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática.

Los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad social de contribuir a la pluralidad de opiniones en una sociedad libre y democrática. Para ello, el Estado deberá adoptar medidas que contribuyan y aseguren la pluralidad de voces y opiniones, sin que pueda intervenir sobre dichos medios de comunicación.

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida por el medio en que esa información hubiera sido emitida, en las condiciones que la ley determine.

Indicaciones: N°83 a 107

87. Meneses et al. Suprimir en el inciso primero la frase “y que sean necesarias en una sociedad democrática”.

Sometida a votación se **aprobó** (30 votos a favor, 3 en contra, sin abstenciones).

92. Meneses et al. Añadir un nuevo inciso segundo del siguiente tenor:

“Estará prohibida la propaganda en favor de la guerra; el discurso xenófobo o apología de odio racial, religioso, sexual, de género o de cualquier otra índole, que constituya incitación a la violencia, la discriminación o la hostilidad, lo cual deberá ser regulado por la ley.”

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

95. Miranda y Celedón. Para sustituir la frase: “Los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad social de contribuir a la pluralidad de opiniones en una sociedad libre y democrática”, por la siguiente: “Los medios de comunicación tienen la responsabilidad social de contribuir y asegurar la pluralidad de opiniones e informaciones”.

Sometida a votación resultó empate en 16 votos. En segunda votación se **aprobó** (18 votos a favor, 14 en contra, sin abstenciones).

101. Meneses et al. Sustituir en el inciso tercero la frase “ofendida o injustamente aludida” por “afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 9 en contra, sin abstenciones).



104. Meneses et al. Añadir al final del inciso tercero la frase “En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.”.

Sometida a votación se **aprobó** (28 votos a favor, 5 en contra, sin abstenciones).

Artículo 7

Derecho de rectificación o respuesta. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agravantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión, u otro medio digital, tendrá una persona responsable.

Indicaciones: N°108 a 114.

108. Castro. También Meneses et al. Suprímase el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 4 en contra, sin abstenciones).

Artículo 8

La Constitución asegura y garantiza la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, la que se desarrollará por el legislador.

Indicaciones: N°115 a 116.

115. Castro. También Harboe y Barceló; Meneses et al.; Rebolledo y Ossandón. Suprímase el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (31 votos a favor, 2 en contra, sin abstenciones).

Artículo 9

El Estado de Chile en conjunto con los pueblos y naciones originarias adoptará medidas eficaces para garantizar el establecimiento de los medios de comunicación e información indígena, inclusive reconociendo cuotas sobre el espectro radioeléctrico, y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, tales como el acceso a internet y otras formas de tecnología que hagan posible la concretización de este derecho.

Los pueblos y naciones originarias tienen derecho a establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas. Tienen también derecho a que se les comunique la información relevante relativa a la vida pública y la actividad del Estado en su propia lengua, de manera veraz y oportuna. El Estado en conjunto con los pueblos y naciones originarias a través de sus instituciones propias velará y promoverá la presencia de diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos y privados. El Estado en conjunto con los pueblos y naciones originarias a través de sus instituciones propias velará y promoverá la presencia de diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos y privados.

Indicaciones: N°117 a 125.

117. Moreno. También Montealegre; Meneses et al.; Rebolledo y Ossandón. Suprimir artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (31 votos a favor, 1 en contra, sin abstenciones).

III. Derecho a la seguridad individual

Artículo 10

Derecho a la seguridad pública. El derecho a la seguridad pública comprende la obligación del Estado de generar y ejecutar una política efectiva de prevención de los delitos en base a las condiciones materiales, ambientales y psicosociales que los generan, que incluya la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento de las relaciones e infraestructuras comunitarias, y el enfoque en la educación en derechos humanos y formación ciudadana.

Indicaciones: N°126 a 136.

126. Cantuarias y Marinovic. También Rebolledo y Ossandón. Suprímase el artículo 10.

Sometida a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 13 n contra, 1 abstención).

Artículo 11

El derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Es deber del estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas y comunidades.



Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de los condenados, serán desarrolladas por los organismos públicos que señale esta Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos.

Indicaciones: N°137 a 144.

Habiéndose rechazado todas las indicaciones, sometido a votación el inciso primero se **aprobó** (27 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones). A su vez, sometido a votación el inciso segundo se **aprobó** (27 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención).

IV. Libertad personal- ambulatoria

Artículo 12

Derecho a la libertad personal y seguridad individual. Toda persona tiene derecho a permanecer, residir y circular libremente por el territorio nacional, así como a entrar y salir de éste.

Nadie puede ser privado de su libertad arbitrariamente ni ésta ser restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes.

Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden judicial y después de que ésta le sea intimada por funcionario debidamente identificado, en forma legal, debiendo ser informado, al momento de su detención, de las razones de ésta y de sus derechos. Asimismo, tendrá el derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de su detención. Sin embargo, podrá ser detenido quien fuere sorprendido en delito flagrante sólo en los casos establecidos en la ley, debiendo dar aviso y ponerlo a disposición inmediatamente a la autoridad competente.

Si la autoridad judicial hiciere arrestar o detener a alguna persona, se deberá conducir inmediatamente al arrestado o detenido ante el juez competente.

Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su domicilio o en los lugares públicos destinados a este objeto. Los encargados de dichos lugares no podrán recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia del ingreso o de la orden emanada de autoridad competente, en un registro que será público. Toda persona privada de su libertad arbitraria o ilegalmente será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona.

La libertad del imputado será la regla general. La prisión preventiva será excepcional y sólo podrá decretarse en caso de que el juez la considere razonada y fundadamente como necesaria para los fines del proceso. Con todo, esta medida será siempre temporal y proporcional, debiendo la ley regular los casos de procedencia y requisitos.

Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Indicaciones: N°145 a 168.

148. Meneses et al. Suprimir el inciso primero.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

153. Meneses et al. Sustituir en el inciso segundo la expresión “nadie” por “ninguna persona”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

155. Meneses et al. Sustituir en el inciso tercero la expresión “nadie” por “ninguna persona”.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

156. Orellana et al. Para incorporar en el artículo 12, inciso tercero en la primera frase, luego de la palabra “detenido”, la expresión “o privado de libertad”.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 9 en contra, sin abstenciones).

158. Orellana et al. Para incorporar en el artículo 12, inciso tercero en la primera frase, luego de “sus derechos”, la expresión “, conforme a la ley”.(**)

Sometida a votación se **aprobó** (16 votos a favor, 12 en contra, 1 abstención).

159. Orellana et al. Para sustituir en el artículo 12, inciso tercero la frase “debido dar aviso y ponerlo a disposición inmediatamente a la autoridad competente.” por una del siguiente tenor: “debiéndose dar aviso inmediatamente a la autoridad competente y ponérsele a disposición del tribunal competente dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento de la detención”.

Sometida a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 7 en contra, 5 abstenciones).



--- Habiéndose rechazado la indicación ingresada al inciso cuarto, sometido a votación el inciso se **aprobó** (26 votos a favor, 1 en contra, 3 abstenciones).

162. Meneses et al. Sustituir en el inciso quinto la expresión “nadie” por “ninguna persona”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

163. Orellana et al. Para incorporar en el artículo 12, inciso quinto en la primera frase, luego de la palabra “preso”, la expresión “o privado de libertad”.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 4 en contra, sin abstenciones).

164. Meneses et al. Sustituir en el inciso quinto la expresión “procesado” por “imputado”.

Sometida a votación se **aprobó** 28 votos a favor, 1 en contra, sin abstenciones).

165. Meneses et al. Sustituir en el inciso quinto la frase “Toda persona privada de su libertad arbitraria o ilegalmente será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona.” por “Toda persona cuya privación de libertad haya sido declarada ilegal o arbitraria por el tribunal será puesta de inmediato en libertad, salvo cuando se formalice la investigación.”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención).

167. Meneses et al. Sustituir en el inciso séptimo la expresión “nadie” por “ninguna persona”

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

168. Meneses et al. Añadir como inciso final al artículo 12 lo siguiente:

“Las disposiciones legales que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía.”.

Sometida a votación se **aprobó** 21 votos a favor, 3 en contra, 6 abstenciones).

Artículo 13

Derecho a la libertad ambulatoria. Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley.

Indicaciones: N°169 a 177.

169. Meneses et al. Añadir en el epígrafe la expresión “y prohibición de desplazamiento forzado”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

171. Meneses et al. Sustituir la expresión “de la República” por “del territorio nacional”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 6 en contra, 1 abstención).

172. Meneses et al. Suprimir la expresión “de uno a otro”.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 5 en contra, sin abstenciones).

173. Meneses et al. Sustituir la expresión “su territorio” por “éste”.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 5 en contra, sin abstenciones).

175. Miranda y Celedón. Agregar como inciso segundo al artículo 13:

“Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país ni a salir libremente de él.”.

Sometida a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 15 en contra, sin abstenciones).

176. Meneses et al. Añadir, a continuación, los siguientes incisos:

“Se prohíbe todo desplazamiento forzado provocado por acción u omisión del Estado. Las personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado tendrán derecho a la verdad, justicia y reparación integral.

Asimismo, tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria preferente y especializada, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos; a retornar a su hogar de forma voluntaria, segura y digna, recibiendo asistencia para la recuperación de sus propiedades y posesiones de las que hayan sido despojadas; y a la restauración, conservación y reunificación de la unidad familiar y la vida en comunidad.”.

Sometida a votación se **aprobó** (19 votos, 10 en contra, 3 abstenciones).

Artículo 14

Se reconoce a todas las personas el derecho a la libertad personal y ambulatoria. Nadie puede ser detenido, salvo en los casos y en la forma que establece la ley.

Se prohíbe todo desplazamiento forzado provocado por la acción u omisión negligente del Estado. El Estado debe garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las personas y las comunidades que hayan sido víctimas de desplazamiento forzado en el territorio nacional.

Ya sea que, incumpliendo la prohibición anterior, el desplazamiento fuere imputable al Estado, o que éste se produjere por causas ajenas al control estatal, las personas desplazadas tendrán los siguientes derechos:

a) A recibir protección y asistencia humanitaria de las autoridades que aseguren el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda, y servicios médicos y sanitarios. Las personas en situación de vulnerabilidad que resulten desplazadas recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada.

b) A retornar a su hogar de forma voluntaria, segura y digna, y a recibir asistencia para la recuperación de las propiedades o posesiones de las que hayan sido despojadas.

c) A la restauración, conservación y reunificación de la unidad familiar y la vida en comunidad, en los casos en que corresponda.

Indicaciones: N°178 a 190.

178. Moreno. También Meneses et al. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (32 votos a favor, 1 en contra, sin abstenciones).

V. Libertad personal- autonomía e identidad

Artículo 15

Derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus distintas dimensiones y manifestaciones, incluyendo la nacionalidad, etnia, cultura, edad, características sexuales, identidades y expresiones de género, y orientaciones sexoafectivas, entre otras.

Ni el Estado, ni ninguna persona, institución o grupo podrá restringir, condicionar o excluir el reconocimiento ni ejercicio de este derecho a través de requisitos que vayan en contra de los derechos y garantías que esta Constitución reconoce y los tratados internacionales de Derechos Humanos que Chile haya ratificado y se encuentren vigentes.

El Estado deberá garantizar el reconocimiento de este derecho a través de los respectivos documentos de identidad, inscripción registral y otras herramientas y acciones judiciales y administrativas que materialicen este derecho.

Indicaciones: N°191 a 202.

192. Delgado et al. Para sustituir el Artículo 15 por el siguiente artículo:

“Artículo 15.- Derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo la nacionalidad, etnia, cultura, edad, características sexuales, identidades y expresiones de género, y orientaciones sexoafectivas, entre otras.

El Estado deberá garantizar y remover los obstáculos para el reconocimiento de este derecho, de acuerdo a los estándares internacionales de los derechos humanos, a través de las herramientas, acciones judiciales y administrativas adecuadas y pertinentes, entre ellas, el otorgamiento de documentos de identidad e inscripción registral.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención).

Artículo 16

Autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad. La Constitución asegura el derecho a ejercer la autonomía personal; el libre desarrollo de la personalidad, la identidad y el proyecto de vida; y a perseguir la propia felicidad. Es deber del Estado crear las condiciones que permitan a todas las personas ejercer este derecho en una sociedad democrática basada en los principios de dignidad, libertad e igualdad.

Indicaciones: N°203 a 207.

203. Delgado et al. También Castro et al.; Rebolledo y Ossandón. Para suprimir el artículo 16.

Sometida a votación se **aprobó** (31 votos a favor, 1 en contra, sin abstenciones).

Artículo 17

Derecho a la autonomía y a la libre determinación. Toda persona natural tiene derecho a la libertad, entendida como la libre determinación de su personalidad, de sus proyectos de vida y sobre su cuerpo, así como a la autonomía física, en la toma de decisiones y económica, teniendo como único límite lo dispuesto en la Constitución y las leyes.

El Estado deberá garantizar este derecho, sin discriminación, con enfoque de género, derechos humanos, inclusión y pertinencia cultural, eliminando todos los obstáculos que dificulten el ejercicio de este derecho y promoviendo acciones positivas para asegurar su pleno desarrollo.

Indicaciones: N°208 a 214.

209. Delgado et al. Para sustituir el Artículo 17 por el siguiente artículo:

“Artículo 17.- Derecho a la autonomía y a la libre determinación. Toda persona tiene derecho a la libertad, entendida como la libre determinación de su personalidad, de sus proyectos de vida, de su identidad y la autonomía sobre su cuerpo.

El Estado deberá garantizar este derecho, sin discriminación, con enfoque de género, derechos humanos, inclusión y pertinencia cultural, eliminando todos los obstáculos que dificulten el ejercicio de este derecho y promoviendo acciones positivas para asegurar su pleno desarrollo.”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

VI. Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas

Artículo 18

Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. La Constitución asegura a todas las personas la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los Derechos consagrados en esta Constitución, el cuidado del medioambiente y con el interés general.

El contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio.

Indicaciones: N°215 a 247.

224. Meneses et al. Añadir luego de la palabra “personas” la expresión “naturales y jurídicas”.

Sometida a votación se **aprobó** (28 votos a favor, 5 en contra, sin abstenciones).

229. Meneses et al. Sustituir la expresión “el cuidado del medioambiente” por la expresión “la protección de la naturaleza”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 9 en contra, sin abstenciones).

237. Meneses et al. Añadir en el inciso segundo luego de la expresión “su ejercicio” la frase “las que deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño y asegurarán la protección de los consumidores”.

Sometida a votación se **aprobó** (32 votos a favor, ninguno en contra, 1 abstención).

241. Henríquez et al. Para agregar un nuevo último inciso del siguiente tenor:

“Las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, así como de concentraciones empresariales que afecten o puedan afectar el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados y el bienestar de las y los consumidores y usuarios y usuarias, se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá las sanciones a los responsables y su obligación de reparación integral.”

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 11 en contra, sin abstenciones).

242. Meneses et al. Añadir el siguiente inciso final:

“La libertad de emprender y desarrollar actividades económicas implica también reconocer las formas y prácticas productivas que desarrollen los pueblos y naciones indígenas de acuerdo a su propio modo de entender el desarrollo, considerando sus prioridades y necesidades. Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio de esta libertad siempre deberá respetar, proteger y salvaguardar la identidad cultural de dichos pueblos, sus manifestaciones identitarias, patrimonio material e inmaterial y todo cuanto ponga en riesgo su existencia y continuidad como pueblos indígenas.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención).

246. Fontaine et al. Para agregar un nuevo inciso (sexto si es el caso) que señale lo siguiente:

“La actividad económica del Estado estará siempre sujeta a criterios de control, transparencia y probidad, los que determinará la ley.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 11 en contra, sin abstenciones).

VII. Inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones

Artículo 19

Inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones. La inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones privadas, así como de la navegación privada en redes de información, su neutralidad y los demás servicios de comunicaciones electrónicas. El domicilio sólo puede allanarse, registrarse o ingresar a él, y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse, previa autorización judicial, consentimiento del titular o en los casos y formas determinados por la ley.

Indicaciones: N°248 a 261.

250. Rebolledo y Ossandón. Para sustituir el artículo por:

“La inviolabilidad del hogar, de los demás espacios donde la persona desarrolle su vida privada y de toda comunicación privada, ya sea física o digital.

El hogar y demás espacios familiares solo podrán allanarse, y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos que la Constitución o las leyes lo establezcan expresamente.”.

Sometida a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 14 en contra, sin abstenciones).

VIII. Derechos sexuales y reproductivos

Artículo 20

Cláusula general de derechos sexuales y reproductivos. El Estado reconoce y garantiza a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado. En particular, se reconoce y promueve el derecho de las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción, de manera libre, sin violencia ni coerción, debiendo el Estado garantizar el acceso a la información y los medios materiales para ello.

El Estado reconoce el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico y el acceso a la información, para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos.

Indicaciones: N°262 a 266.

263. Delgado et al. Para sustituir el artículo 20 por el siguiente artículo:

“Artículo 20.- Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción.

El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones.

El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra, 1 abstención).

Artículo 21

El derecho a la salud sexual y reproductiva de todas las personas. Se deberá dictar una ley que cree una nueva institucionalidad desde la perspectiva sanitaria, que asegure y garantice, al menos, la erradicación de la violencia gineco-obstétrica, el parto respetado, el aborto libre, la educación y prevención en salud sexual y reproductiva en concordancia con una educación sexual integral y el acceso a prestaciones en esta materia, todo con una perspectiva de género, feminista, interseccional y pluralista.

Indicaciones: N°267 a 275.

267. Cantuarias y Marinovic. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo 21.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 9 en contra, sin abstenciones).